

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6299/2539

นางบุญชู ทองมุณีหรือทองมุณี
นายคล่อง ทองสุข

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 142

จำเลยให้การว่า ได้ชำระหนี้ค่าเช่าให้โจทก์ครบถ้วนแล้วภาระการพิสูจน์ว่า
จำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้วจึงตกอยู่แก่จำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไปนั้น จึงเป็นการไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไปนั้น จึงเป็นการไม่ชอบ

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-อำนวยการพิมพ์)

ศาลจังหวัดทุ่งสง - นายไพฑูรย์ ชูโชติ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายชวลิต ยอดเนร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ